

문서번호	동물약품관리과- 1181
보존기간	2019. 8. 16 .
보고일자	2019. 8. 16 .
공개구분	비공개(5)

담 당	주 무	과 장	부 장	본부장	결 재
이성미	권연진	기하국	대성민	정영문	
협 조	동물약품평가과장 김용상 민원계 주무 강관선				

「동물용의약품등의 안전사용기준」 (검역본부고시) 개정 보고

2019. 8.



농림축산검역본부 동물질병관리부
동 물 약 품 관 리 과

동물용의약품등 안전사용기준(검역본부 고시) 개정 보고

□ (배경) 「약사법」 개정(18.12.11, 시행 '19.6.12) 및 「동물용의약품등 취급규칙」 개정(18.6.3, 시행 '19.6.12)에 따라 동물용의약품 안전사용기준 개정

- * 동물용의약품등에 대한 사용대상, 용법·용량 및 사용금지기간 등 사용기준을 정하도록 함
⇒ 대상: (기존) 동물용의약품 → (개정) 동물용의약품(방역목적으로 사용하는 제제) 추가

□ (그간 추진사항) 고시 개정(안) 법제·규제심사 및 행정예고 등 실시

○ 고시 개정(안) 법제·규제 심사 및 부패영향 평가(농식품부, 7.10)

- * 규제심사 및 부패영향 평가 : 이견없음(구제 비대상)

○ 고시 개정(안) 행정예고(7.14~8.9)

- * 정의 등 문구수정 의견제출(한국동물약품협회) : 반영3, 미반영 6

□ (주요 개정내용) 고시명·정의 및 준수사항 등 개정

○ (고시명) 동물용의약품등의 안전사용기준

- * (기존) 동물용의약품의 안전사용기준 → (개정) 동물용의약품등의 안전사용기준

○ (정의) 동물용의약품외품, 소독제, 구제제등, 안전기준, 사용기준에 대한 정의 추가

○ (준수사항) 동물용의약품등의 사용자의 준수사항

- * 사용자는 동물용의약품 품목허가(신고) 시에 정하여진 사용방법(해당동물, 사용대상, 용법·용량, 휴약기간 등)을 준수

<사용기준 준수대상 개정 전·후 비교>

적용대상	개정전	개정후	비고
품목별	◦ 동물용의약품	◦ 동물용의약품 ◦ 동물용의약품외품	* 외품추가
제제별	◦ 공중위생상 위해우려 제제	◦ 공중위생 위해 우려 제제 ◦ 방역목적 사용 제제	* 소독제 구제제등 추가

□ (향후 추진계획) 고시 개정(안) 고시 및 홍보

○ 「동물용의약품 안전사용기준」 개정(안) 고시

○ 「동물용의약품 안전사용기준」 개정(안) 검역본부 홈페이지 게시(홍보)

I 추진 배경 및 그 간 추진 사항

□ 추진 배경

- 「약사법」 개정('18.12.11, 시행 '19.6.12.) 및 「동물용의약품등 취급규칙」 개정('19.6.12.)에 따라 동물용의약품 안전사용기준(검역본부고시) 개정 추진

<사용기준 준수대상 개정 전·후 비교>

적용대상	개정전	개정후	비고
품목별	○ 동물용의약품	○ 동물용의약품 ○ 동물용의약외품	* 외품추가
제제별	○ 공중위생상 위해 우려 제제	○ 공중위생 위해 우려 제제 ○ 방역목적 사용 제제	* 소독제 구제제등 추가

※ 사용기준 : 동물용의약품등을 사용하려는 자가 지켜야 하는 사용기준(사용대상, 용법·용량, 사용금지기간등)

□ 그 간 추진 사항

- '18.12.11. 「약사법」 개정 및 '19.3.26. 「동물용의약품등 취급규칙」 입법예고
- '19.5.1. 「동물용의약품 안전사용기준」 개정(안) 의견 조회(5.1.~5.8.,내·외부 관련기관)
- '19.5.14. 「동물용의약품 안전사용기준」 개정(안) 마련 보고(검역본부)
- '19.5.15. 「동물용의약품 안전사용기준」 법제·규제 심사 및 부패영향평가 요청(농식품부)
- '19.7.10. 법제·규제 심사 및 부패영향평가 심사 결과 회신
 - 규제심사 및 부패영향 평가 : 이견없음(규제 비대상)
 - 법제심사 : 일부 자구 수정
- '19.7.14. 「동물용의약품 안전사용기준」 개정(안) 행정 예고

* 행정예고기간(7.14.~8.9.) 중 개정(안)에 대한 의견 접수[(사)한국동물약품협회, 8.9]

○ 「동물용의약품 안전사용기준」 개정(안) 행정예고에 대한 회신(한국동물약품협회, 8.12)

(1) 제출의견 및 반영(미반영) 사유

- (제2조 정의) 제4호, 제5호

· 한글 맞춤법 사항, 상위 법령과 통일된 용어 사용에 대하여 수정 요청건 반영

- (제3조 사용자의 준수사항) 제1항 :

· 유사 의미 단어의 중복 사용이므로 수정 요청건 반영

(2) 제정안 유지 및 사유

- (제2조 정의) 제7호, 제8호 :

· 표준국어대사전의 표준 또는 포괄적 용어 사용이므로 수정 요청건 미반영

- (제2조 정의) 제9호, 제10호 및 (제3조 사용자의 준수사항) 제4호, 제5호 :

· 법령입안심사기준 4. 정의규정에 따르면, 내용과 함께 실제조항 조문을 결합하여 정의하는 방식(“A란 □로서 제○조에 따라 허가를 받은 △를 말한다”는 형식의 정의 규정)은 엄밀한 의미의 용어 정의라고 보기 어렵고, 이는 피하도록 하라고 규정하고 있으므로 수정 요청건 미반영 및 개정안 유지

II

주요 개정 내용

□ (고시명) 동물용의약품등의 안전사용기준

○ (기존) 동물용의약품의 안전사용기준 → (개정) 동물용의약품등의 안전사용기준

- 안전사용기준 준수대상 확대에 따른 동물용의약품(살충제 및 구제제 등 포함) 추가

□ (정의) 고시 운영에 따른 정의 추가(안 제2조)

○ (동물용의약품외품) 취급규칙 제2조제1항제3호*에서 정하는 것(안 제2호)

* 구강청량제 · 세척제 · 탈취제 등 애완용제제, 축사소독제, 해충의 구제제 및 영양 보조제 등

- (소독제) 동물질병 방역의 목적으로 축사, 양어장 등 소독대상에 적용하여 병원미생물을 제거 또는 감소시키는 작용을 하는 제제를 말한다.(안 제7호)
- (구제제등) 동물을 대상으로 해충을 몰아내거나 없애거나 또는 막을 목적으로 사용하는 제제를 말한다.(안 제8호)
- (안전기준) 동물의 체내에 남아 사람의 건강에 위해를 끼칠 우려가 없도록 동물용의약품등을 안전하게 사용하는 기준을 말한다.(안 제9호)
- (사용기준) 가축전염병 또는 수산동물전염병 방역의 실효성을 확보하기 위하여 소독제를 적절하게 사용하는 기준을 말한다.(안 제10호)

□ (사용자의 준수사항) 동물용의약품등 사용자의 준수사항(안 제3조)

- (안전사용기준 적용 대상) 사용자는 동물용의약품 품목허가(신고) 시에 정하여진 사용방법(해당동물, 사용대상, 용법·용량, 휴약기간 등)을 준수
 - (휴약기간 설정 제제) 사용자는 허가(신고)된 대상동물, 용법·용량, 휴약기간 준수(안 제1호)
 - (소독제) 사용자는 허가(신고)된 사용대상, 용법·용량, 유효기간 준수(안 제4호)
 - (구제제등) 사용자는 허가(신고)된 사용대상, 용법·용량 준수(안 제5호)

□ (재검토 기한) 「훈령예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 재검토 기한 설정(안 제5조)

- (기한) 2020년 1월 1일 기준 매년 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지) 마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

□ (부칙) 이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

III

향후 계획

- ☐ 「동물용의약품 안전사용기준」 개정(안) 고시
- ☐ 「동물용의약품 안전사용기준」 개정(안) 검역본부 홈페이지 게시(홍보)

첨부. 동물용의약품등 안전사용기준 개정 전문 1부. 끝.

[붙임]

농림축산검역본부 고시 제0000-00호

「동물용의약품등 취급규칙」 제46조에 의하여 「**동물용의약품등의** 안전사용기준」을 다음과 같이 개정하여 고시합니다.

0000년 00월 00일

농림축산검역본부장

동물용의약품등의 안전사용기준

제정 2011.6.15. 농림수산검역검사본부 고시 제2011-20호

개정 2013.3.23. 농림축산검역본부 고시 제2013-28호

개정 2016.3.9. 농림축산검역본부 고시 제2016-24호

개정 2019.8. . 농림축산검역본부 고시 제2019- 호

제1조(목적) 이 기준은「약사법」(이하“법”이라 한다.) 제85조제2항 및 「동물용의약품등 취급규칙」 제46조의 규정에 의하여 동물의 질병을 치료 또는 예방의 목적으로 사용되는 **동물용의약품 및 동물용의약외품**의 안전사용기준을 정함으로써 동물체내에 잔류로 인한 국민 건강의 위해를 방지하고, **가축질병에 대한 방역조치의 실효성을 확보**함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어는 다음과 같다.

1. "동물용의약품"이라 함은 동물질병의 예방 및 치료를 위하여 사용하는 의약품을 말한다.
2. "동물용의약외품"이라 함은 「동물용의약품등 취급규칙」 (이하 “취급규칙”이라 한다) 제2조제1항제3호에서 정하는 것을 말한다. <신설>
3. "수산용 동물용의약품"이라 함은 수생동물의 질병예방 및 치료를 위하여 사용하는 동물용의약품을 말한다.
4. "대상동물"이라 함은 소, 돼지, 닭 및 식용을 목적으로 사육하는 **어류 등을** 말한다.

5. "휴약기간"이라 함은 식용으로 사용되는 축산물 등을 생산하는 동물에 대하여 식용으로 사용하기 전에 동물용의약품 및 동물용의약외품(이하 "동물용의약품등"이라 한다)을 일정기간 사용을 금지하는 기간을 말한다.
6. "출하제한기간"이라 함은 수의사 또는 수산질병관리사의 진료 또는 처방에 의하여 동물용의약품 또는 수산용 동물용의약품을 사용한 경우 동물체내잔류를 방지하기 위하여 도축(출하)전 일정기간 출하를 제한하는 기간을 말한다.
7. "소독제"라 함은 동물질병 방역의 목적으로 축사, 양어장 등 소독대상에 적용하여 병원미생물을 제거 또는 감소시키는 작용을 하는 제제를 말한다. <신설>
8. "구제제등"이라 함은 축사 등에서 해충을 없애거나 유입을 방지할 목적으로 사용하는 제제를 말한다. <신설>
9. "안전기준"이라 함은 동물의 체내에 남아 사람의 건강에 위해를 끼칠 우려가 없도록 동물용의약품등을 안전하게 사용하는 기준을 말한다. <신설>
10. "사용기준"이라 함은 가축전염병 또는 수산동물전염병 방역의 실효성을 확보하기 위하여 소독제를 적정하게 사용하는 기준을 말한다. <신설>

제3조(사용자의 준수사항) 법 제85조제3항 및 **취급규칙** 제46조의 규정에 의하여 동물용의약품등을 사용하는 사용자는 다음 사항을 준수하여야 한다.

1. **취급규칙** 제11조, 제16조 및 제24조에 따라 제조·수입 품목의 허가증·신고증에서 휴약기간이 정하여진 품목의 동물용의약품등을 사용할 때에는 대상동물, 용법 및 용량과 휴약기간에 대한 안전기준을 준수하여야 한다.
2. 수의사 또는 수산질병사관리사의 처방에 의하여 **제3조제1호의 동물용의약품등**을 허가·신고된 대상동물 이외의 동물에 사용하거나 용량을 증량하여 사용할 경우에는 수의사 또는 수산질병관리사의 출하제한 지시서에 의한 출하제한기간을 준수하여야 한다.
3. 배합사료에 첨가된 동물용의약품과 동일한 동물용의약품을 사용할 경우에는 **취급규칙** 제11조, 제16조 및 제24조에 따라 제조·수입 품목의 허가증·신고증에서 정하는 용량에서 배합사료에 첨가된 용량을 공제한 용량을 사용하여야 한다.
4. 가축전염병 또는 수산동물전염병의 방역목적으로 사용하는 소독제는 **취급규칙** 제11조, 제16조 및 제24조에 따라 제조·수입 품목의 허가증·신고증에서 정하는 사용대상, 용법·용량, 유효기간에 대한 사용기준을 준수하여야 한다.
5. 축사, 케이지 등에 직접 사용하는 것으로 해충 구제제등(제3조제1호에서 정하는 동물용의약외품은 제외한다.)은 **취급규칙** 제11조, 제16조 및 제24조에 따라 제조·수입 품목의 허가증·신고증에서 정하는 대상동물 또는 사용대상, 용법·용량에 대한 안전사용기준을 준수하여야 한다.

제4조(수의사 또는 수산질병관리사의 사용특례) 법 제85조제3항 단서의 규정에 의하여 수
의사 또는 수산질병관리사의 진료 또는 처방에 의하여 동물용의약품등 또는 수산용
동물용의약품등을 사용할 경우에는 대상동물의 소유자 또는 관리자에게 별표의 "출하제
한지시서"를 발급하여야 한다. 이 경우 이 기준에서 정한 휴약기간 이상의 기간을 출하
제한기간으로 지시하여야 한다.

제5조(재검토 기한) 농림축산검역본부장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고
시에 대하여 2020년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다.)
마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. <신설>

부 칙 <제2019- 호, 2019. 8. .>

(시행일) 이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

[별표1] 삭제

[별표2] 삭제

[별표]

출하제한기간 지시서

년 월 일

지시에 관한 동물의 소유자 또는
관리자의 주소 및 성명

수의사 또는 수산질병관리사의 주 소 :
성 명 : 인

동물용의약품의 안전사용기준(농림축산검역본부 고시) 제4조의 규정에 의하여 아래와
같이 지시함.

- 다 음 -

- 1. 지시에 관한 동물의 종류 및 두수(마리수)
- 2. 지시에 관한 동물의 명호, 성, 연령 또는 특징
- 3. 지시년월일 또는 출하제한기간
- 4. 진료 또는 처방 내역

지시년월일	식용에 사용하기 위하여 출하하여서는 아니되는 기간	
	동 물	생 산 물
	월 일 까지	월 일 까지

4. 참고사항